

1501165-58.2020.8.26.0664

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Renato Lacerda dos Santos Junior

Rua Rio Solimões, 3326, coahb, Votuporanga - CEP 15503-150

Telefone: 17-99613.0803 (whats)

Vítima:

A Saúde Pública

Data da Audiência:

17/11/2022

Em 17/11/2022, às 13h30min., nos termos dos Comunicados CG nº 284/2020 e 1350/2020, do Provimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

1ª Vara Criminal

Rua Espírito Santo, 2497, Cia Melhoramentos, Votuporanga - SP - cep 15501-221

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501165-58.2020.8.26.0664

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Renato Lacerda dos Santos Junior

Rua Rio Solimões, 3326, coahb, Votuporanga - CEP 15503-150

Telefone: 17-99613.0803 (whats)

Vítima:

A Saúde Pública

Data da Audiência:

17/11/2022

Em 17/11/2022, às 13h30min., nos termos dos Comunicados CG nº 284/2020 e 1350/2020, do Provimento CSM nº 2629/2021, excepcionalmente, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Instrução, Debates e Julgamento - 1ª Vara da Comarca de Votuporanga - Processo nº 1501165-58.2020.8.26.0664, sob a presidência da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Votuporanga, Dra. GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI, comigo Escrevente ao final nomeada, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão da Dra. Ana Lúcia de Biazzi Pereira Ferreira da Silva,

DD. Promotora de Justiça, do réu Renato Lacerda dos Santos Junior, presente no escritório de sua patrona, Dra. Adriana Carla Favero, o qual declarou seu endereço atualizado: Rua Rio Solimões, 3326, Coahb, Votuporanga - CEP 15503-150 - Telefone: 17-99613.0803 (whats). Presentes as testemunhas arroladas pela Acusação e Defesa. Iniciados os trabalhos, procedeu-se ao início da audiência virtual com a gravação através do Microsoft Teams. Após, foram adicionadas, a partir do lobby, à audiência virtual, as testemunhas arroladas pela Acusação e Defesa, Lucas Permegiani Flávio e Luis Fernando Cirpiano da Silva, respectivamente, todas regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Dada a palavra à Defesa, foi dito que desistia da inquirição da testemunha Renato Lacerda dos Santos, o que foi deferido pela MM. Juíza. Em seguida, interrogou-se o réu. Encerrada a instrução, determinou a MM. Juíza que se desse início aos debates orais, sendo que a Promotora de Justiça e a Defensora manifestaram-se neste ato. Os depoimentos estão gravados em sistema audiovisual e a sua íntegra, com as perguntas formuladas pelas partes, está disponível no portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através do site: <https://esaj.tjsp.jus.br/esaj>, informando o número do processo, bem como na certidão a seguir liberada. Prosseguindo, pela MM. Juíza foi proferida a sentença e publicada em audiência, que segue adiante, contendo a seguinte parte dispositiva: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu RENATO LACERDA DOS SANTOS JÚNIOR à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, unidade mínima, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito: a) prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo atualmente vigente (R\$ 1.212,00), em favor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em condições a serem especificadas; b) limitação de final de semana, consistente no dever de permanecer em sua residência das 18hs do sábado até as 6 hs da segunda-feira, pelo período da pena. Custas pelo réu, ficando deferida a gratuidade. Expeça-se certidão de honorários à Patrona nomeada, por força do convênio OAB/DPE, de forma proporcional em caso de recurso, integralizando-se após o trânsito em julgado." A Promotora de Justiça, a advogada de Defesa e o Réu desistiram da interposição de recurso contra a sentença. A seguir, pela MM. Juíza foi deliberado o seguinte: "Vistos. Homologo a desistência do prazo recursal. Considera-se transitada em julgado nesta data para o Ministério Público e para a Defesa (defesa técnica e autodefesa), dispensando certificação. Nesta oportunidade, o réu informou seu endereço atualizado, sendo: Rua Rio Solimões, 3326, COAHB, CEP 15503-150, Votuporanga - SP, telefone: 17-99613.0803 (WhatsApp). Os presentes saem intimados. Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término desta videoconferência. Por fim, salvas eletronicamente as cópias do presente termo, foram devidamente assinadas eletronicamente. Nada mais." Eu, Andrezza Cristina Martinelli de Carvalho, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA